

Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, la Comisión solicita a la Corte que, de conformidad con el artículo 63.1 (Obligación de Reparar) de la Convención Americana, ordene al Estado que adopte determinadas medidas de reparación indicadas en la demanda.

8. Caso Juárez Cruzat y otros contra el Perú

El 9 de septiembre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de conformidad con los artículos 51 y 61 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, presentó una demanda contra el Estado del Perú, en relación con el caso Juárez Cruzat y otros (Número 11.015). La demanda se relaciona con los supuestos acontecimientos ocurridos entre el 6 y el 9 de mayo de 1992 en el centro penal 'Miguel Castro Castro' de la ciudad de Lima, durante los cuales supuestamente se produjo la muerte de al menos 42 internos; 175 resultaron heridos; y otros 322 fueron sometidos a trato cruel, inhumano y degradante por diversos períodos de tiempo. Según la Comisión, "[e]ntre el 6 y 9 de mayo de 1992 el Estado peruano ejecutó un operativo denominado 'Mudanza 1', cuya finalidad esencial era el traslado de aproximadamente 90 mujeres recluidas en el centro penal 'Miguel Castro Castro', a centros penitenciarios femeninos".

En la demanda, la Comisión Interamericana solicita a la Corte que declare que el Estado peruano es responsable por la violación de los derechos consagrados en la Convención Americana en sus artículos: 4 (Derecho a la Vida), y 5 (Derecho a la Integridad Personal), en perjuicio de "al menos 42" reclusos que fallecieron; 5 (Derecho a la Integridad Personal), en perjuicio de "al menos 175" reclusos que resultaron heridos y de 322 reclusos "que habiendo resultado ilesos [supuestamente] fueron sometidos a trato cruel, inhumano y degradante", y 8.1 (Garantías Judiciales), y 25 (Protección Judicial), en perjuicio de las presuntas víctimas y sus familiares. La Comisión alega la violación de todos los derechos antes mencionados en conexión con la obligación establecida en el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de la Convención Americana.

Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, la Comisión solicita a la Corte que, de conformidad con el artículo 63.1 (Obligación de Reparar) de la Convención Americana, ordene al Estado que adopte determinadas medidas de reparación indicadas en la demanda.

9. Caso Fermín Ramírez contra Guatemala

El 10 de septiembre de 2004 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de conformidad con los artículos 51 y 61 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, presentó una demanda contra el Estado de Guatemala, en relación con el caso Fermín Ramírez (Número 12.403). Dicha demanda se refiere a la responsabilidad del Estado en perjuicio del señor Fermín Ramírez, en razón de que las autoridades judiciales guatemaltecas: "se abstuvieron de comunicarle previa y detalladamente los hechos en los que se fundó la sentencia condenatoria a la pena de muerte"; "le impidieron ejercer el derecho de ser oído sobre los hechos y circunstancias que se le imputaron en la sentencia condenatoria", y "mediante la inclusión de nuevos hechos imputados en la sentencia y el cambio brusco de la calificación jurídica en la sentencia condenatoria[,] impidieron que la defensa técnica orientara su actividad de manera razonable, con el tiempo y los medios adecuados para su preparación". La Comisión también considera que el Estado es responsable por: imponer al señor Fermín Ramírez "la sentencia de pena de muerte en un procedimiento penal que no se ajustó a las reglas del debido proceso", y abstenerse de "ejercer una tutela efectiva de los derechos que le fueran conculcados durante dicho proceso".

En la demanda, la Comisión Interamericana solicita a la Corte que declare que el Estado guatemalteco es responsable por la violación de los derechos consagrados en los artículos 4 (Derecho a la Vida); 8 (Garantías Judiciales), y 25 (Protección Judicial) de la Convención Americana, en relación con la obligación establecida en el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de la misma, en perjuicio del señor Fermín Ramírez.

Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, la Comisión solicita a la Corte que, de conformidad con el artículo 63.1 (Obligación de Reparar) de la Convención Americana, ordene al Estado que adopte determinadas medidas de reparación indicadas en la demanda.

10. Caso Gómez Palomino contra el Perú

El 13 de septiembre de 2004 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de conformidad con los artículos 51 y 61 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, presentó una demanda contra el Estado del Perú, en relación con el caso Gómez Palomino (Número 11.062). Dicha demanda se refiere a las supuestas detención ilegal y desaparición forzada del señor Gómez Palomino, con presunto resultado de muerte, supuestamente atribuible al Estado y presuntamente efectuada a partir del 9 de julio de 1992 en Lima, Perú.

En la demanda, la Comisión solicita a la Corte que declare que el Estado es responsable por la violación de los derechos consagrados en la Convención Americana en sus artículos: 7 (Derecho a la Libertad Personal); 5 (Derecho a la Integridad Personal); 4 (Derecho a la Vida); 8 (Garantías Judiciales), y 25 (Protección Judicial), en perjuicio del señor Gómez Palomino; 5 (Derecho a la Integridad Personal), en perjuicio de la señora Victoria Margarita Palomino Buitrón, madre del señor Gómez Palomino, y de la señora Esmila Liliana Conislla Cárdenas, “conviviente” del mismo; 7.6 (Derecho a la Libertad Personal); 8 (Garantías Judiciales), y 25 (Protección Judicial), en perjuicio de la familia del señor Gómez Palomino y de la señora Conislla Cárdenas. La Comisión alega la violación de todos los derechos antes mencionados en conexión con las obligaciones establecidas en los artículos 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos), y 2 (Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno) de la Convención Americana y I de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.

Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, la Comisión solicita a la Corte que, de conformidad con el artículo 63.1 (Obligación de Reparar) de la Convención Americana, ordene al Estado que adopte determinadas medidas de reparación indicadas en la demanda.

11. Caso Raxcacó Reyes contra Guatemala

El 18 de septiembre de 2004 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de conformidad con los artículos 51 y 61 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, presentó una demanda contra el Estado de Guatemala, en relación con el caso Raxcacó Reyes (Número 12.402). Dicha demanda se refiere a la responsabilidad del Estado, en perjuicio del señor Ronald Ernesto Raxcacó Reyes, por: “haber sentenciado al señor Raxcacó Reyes a la pena de muerte de imposición obligatoria”; “haber extendido la aplicación de la pena de muerte a un delito para el cual la ley no preveía dicha sanción al momento que Guatemala pasó a ser Estado Parte de la Convención Americana”; “no haber brindado al señor Raxcacó Reyes un procedimiento que garantice, de manera efectiva, su derecho a solicitar la amnistía, el indulto o la conmutación de la pena”; “haber confinado al señor Raxcacó Reyes en condiciones inhumanas de detención y de esta forma haber atentado contra su integridad personal”, y “no haber adecuado su legislación a la Convención Americana,

y en particular, por haber reformado el artículo 201 del Código Penal guatemalteco en contradicción a lo dispuesto en el artículo 4.2 de la Convención”.

En la demanda, la Comisión solicita que la Corte declare que el Estado es responsable por la violación de los derechos consagrados en los artículos 4.1, 4.2 y 4.6 (Derecho a la Vida); 5.1 y 5.2 (Derecho a la Integridad Personal); 8.1 (Garantías Judiciales), y 25 (Protección Judicial) de la Convención Americana, en relación con las obligaciones establecidas en los artículos 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos), y 2 (Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno) de la misma, en perjuicio del señor Raxcacó Reyes.

Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, la Comisión solicita a la Corte que, de conformidad con el artículo 63.1 (Obligación de Reparar) de la Convención Americana, ordene al Estado que adopte determinadas medidas de reparación indicadas en la demanda.

12. Caso Ximenes Lopes contra el Brasil

El 1 de octubre de 2004 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de conformidad con los artículos 51 y 61 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, presentó una demanda contra la República Federativa del Brasil, en relación con el caso Ximenes Lopes (Número 12.237). La demanda se refiere a: las supuestas condiciones inhumanas y degradantes de la hospitalización del señor Damião Ximenes Lopes, una persona con discapacidad mental, en un centro de salud que operaba dentro del marco del Sistema Único de Salud brasileño llamado la *Casa de Repouso Guararapes*; los alegados golpes y ataques contra la integridad personal de que fue víctima por parte de los funcionarios de la *Casa de Repouso*; su muerte mientras se encontraba allí sometido a tratamiento psiquiátrico; así como la supuesta falta de investigación y garantías judiciales que caracterizan su caso y lo mantienen en la impunidad. Agrega la Comisión que los hechos del presente caso se ven agravados por la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las personas con discapacidad mental, así como por la especial obligación del Estado de brindar protección a las personas que se encuentran bajo el cuidado de centros de salud que funcionan dentro del Sistema Único de Salud brasileño.

En la demanda, la Comisión solicita que la Corte declare que el Estado brasileño es responsable por la violación de los derechos consagrados en los artículos 4 (Derecho a la Vida); 5 (Derecho a la Integridad Personal); 8 (Derecho a las Garantías Judiciales) y 25 (Derecho a la Protección Judicial) de la Convención Americana, en relación con la obligación establecida en el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de la misma, en perjuicio del señor Damião Ximenes Lopes.

Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, la Comisión solicita a la Corte que, de conformidad con el artículo 63.1 (Obligación de Reparar) de la Convención Americana, ordene al Estado que adopte determinadas medidas de reparación indicadas en la demanda.

G. NUEVAS MEDIDAS PROVISIONALES

Durante el 2004 fueron sometidas a consideración de la Corte las siguientes solicitudes de medidas provisionales:

1. Medidas Provisionales en el caso Gómez Paquiyauri (Perú)

El 7 de mayo de 2004 la representante de las presuntas víctimas y sus familiares en el presente caso, de conformidad con los artículos 63.2 de la Convención Americana sobre Derechos

Humanos y 25 del Reglamento de la Corte, presentó una solicitud de medidas provisionales respecto del Estado del Perú, a favor de los miembros de la familia Gómez Paquiyauri que han comparecido ante la Corte como testigos en la audiencia pública celebrada del 5 al 7 de mayo (*supra* II.A.8), así como de aquellos que se encuentran en el Perú, con el fin de que no sufran represalias por su posición como presuntas víctimas en este caso.

Ese mismo día la Corte emitió una Resolución sobre medidas provisionales en el presente caso, en la cual decidió, entre otros, que el Estado debe adoptar, sin dilación, las medidas necesarias para proteger la vida e integridad personal de los miembros de la familia Gómez Paquiyauri que declararon ante la Corte, señores Ricardo Samuel Gómez Quispe, Marcelina Paquiyauri Illanes de Gómez, Lucy Rosa Gómez Paquiyauri, Miguel Ángel Gómez Paquiyauri y Jacinta Peralta Allccarima, y los que se encuentran en el Perú, señores Ricardo Emilio, Carlos Pedro, y Marcelina Haydée, todos Gómez Paquiyauri y la menor Nora Emely Gómez Peralta, así como del señor Ángel del Rosario Vásquez Chumo y los miembros de su familia.

2. Medidas Provisionales en el caso Pueblo Indígena Kankuamo (Colombia)

El 2 de julio de 2004 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de conformidad con los artículos 63.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 25 del Reglamento de la Corte y 74 del Reglamento de la Comisión, presentó una solicitud de medidas provisionales respecto del Estado de Colombia, a favor de los miembros del pueblo indígena Kankuamo, con el propósito de que se protegiera su vida, integridad personal, identidad cultural y su especial relación con el territorio ancestral.

El 5 de julio de 2004 la Corte emitió una Resolución sobre medidas provisionales en el presente caso, en la cual decidió, entre otros, que el Estado debe: adoptar, sin dilación, las medidas que sean necesarias para proteger la vida e integridad personal de todos los miembros de las comunidades que integran el pueblo indígena Kankuamo; investigar los hechos que motivan la adopción de estas medidas, con el fin de identificar a los responsables e imponerles las sanciones correspondientes, y garantizar las condiciones de seguridad necesarias para que se respete el derecho a la libre circulación de las personas del pueblo indígena Kankuamo, así como que quienes se hayan visto forzados a desplazarse a otras regiones puedan regresar a sus hogares si lo desean.

3. Medidas Provisionales en el caso de la Comunidad Sarayaku (Ecuador)

El 15 de junio de 2004 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de conformidad con los artículos 63.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 25 del Reglamento de la Corte y 74 del Reglamento de la Comisión, presentó una solicitud de medidas provisionales respecto del Estado del Ecuador, a favor de los miembros del pueblo indígena kichwa de Sarayaku y sus defensores, con el propósito de que se protegiera su vida, integridad personal, derecho de circulación y su especial relación con el territorio ancestral.

El 6 de julio de 2004 la Corte emitió una Resolución de medidas provisionales en este caso, en la cual decidió, entre otros, que el Estado debe: adoptar, sin dilación, las medidas que sean necesarias para proteger la vida e integridad personal de los miembros del pueblo indígena kichwa de Sarayaku y de quienes ejercen su defensa en los procedimientos requeridos ante las autoridades; garantizar el derecho de libre circulación de los miembros del mismo pueblo indígena, e investigar los hechos que motivan la adopción de estas medidas provisionales, con el fin de identificar a los responsables e imponerles las sanciones correspondientes.

4. Medidas Provisionales en el caso de los Diarios "El Nacional" y "Así es la Noticia" (Venezuela)

El 25 de junio de 2004 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de conformidad con los artículos 63.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 25 del Reglamento de la Corte y 74 del Reglamento de la Comisión, presentó una solicitud de medidas provisionales respecto del Estado de Venezuela, a favor de las personas que trabajan en los medios de comunicación "El Nacional" y "Así es la Noticia", con el propósito de que se protegiera su vida, integridad personal y libertad de expresión.

El 6 de julio de 2004 la Corte emitió una Resolución sobre medidas provisionales en el este caso, en la cual decidió, entre otros, que el Estado debe: adoptar, sin dilación, las medidas que sean necesarias para resguardar y proteger la vida, integridad personal y libertad de expresión de los funcionarios de los diarios "El Nacional" y "Así es la Noticia", así como de todas las personas que se encuentren en las instalaciones de dichos medios de comunicación social o que estén vinculadas a su operación periodística, e investigar los hechos que motivan la adopción de estas medidas, con el fin de identificar a los responsables e imponerles las sanciones correspondientes.

5. Medidas Provisionales en el caso Carlos Nieto Palma y otros (Venezuela)

El 7 de julio de 2004 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de conformidad con los artículos 63.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 25 del Reglamento de la Corte y 74 del Reglamento de la Comisión, presentó una solicitud de medidas provisionales respecto del Estado de Venezuela para proteger la vida, integridad personal, libertad de expresión y de asociación del defensor de derechos humanos Carlos Nieto Palma, quien labora como Coordinador General de la organización no gubernamental *Una Ventana a la Libertad*, así como para proteger la vida e integridad personal de su familia.

El 9 de julio de 2004 la Corte emitió una Resolución sobre medidas provisionales en este caso, en la cual decidió, entre otros, que el Estado debe: adoptar, sin dilación, las medidas que sean necesarias para resguardar y proteger la vida, integridad y libertad personal del señor Carlos Nieto Palma, así como la vida e integridad personal de su familia, e investigar los hechos que motivan la adopción de estas medidas provisionales, con el fin de identificar a los responsables e imponerles las sanciones correspondientes.

6. Medidas Provisionales en el caso 19 Comerciantes (Sandra Belinda Montero Fuentes y otros) (Colombia)

El 30 de julio de 2004 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de conformidad con los artículos 63.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 25 del Reglamento de la Corte y 74 del Reglamento de la Comisión, presentó una solicitud de medidas provisionales respecto del Estado de Colombia, a favor de la señora Sandra Belinda Montero y su familia, con el fin de proteger sus vidas e integridad personales.

Ese mismo día el Presidente de la Corte emitió una Resolución sobre medidas urgentes en este caso, en la cual decidió, entre otros, que el Estado debe: adoptar, sin dilación, las medidas que sean necesarias para proteger la vida y la integridad personal de los señores Sandra Belinda Montero Fuentes, Víctor Hugo Ayala Mantilla, Juan Manuel Ayala Montero, Sandra Catherine Ayala Montero e Hilda María Fuentes Pérez, e investigar los hechos que motivan la adopción de estas